

Fundamentos de las modificaciones propuestas

Fundamentos jurídicos y respaldo en datos, artículo por artículo. Cifras y gráficos elaborados sobre el dashboard de explorarg con datos de la Secretaría de Energía y fuentes oficiales.

Objeto y método

Este informe fundamenta las modificaciones introducidas al proyecto de ley (versión SE 260729) en la revisión HDO del 11 de agosto de 2026, ordenadas por artículo. Para cada artículo se identifica, primero, el conflicto normativo que el texto base genera -sea con la Constitución Nacional, con la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, con principios generales del derecho administrativo y tributario, con el régimen de comercio exterior aplicable o con la propia declaración de interés público del artículo 2° del proyecto- y, segundo, el modo en que la modificación propuesta lo resuelve.

El criterio rector es el de coherencia interna: un proyecto que declara de interés público el desarrollo de los biocombustibles y la transición hacia energías más limpias, pero contiene reglas que frustran esos objetivos, incurre en irrazonabilidad en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional, conforme la doctrina consolidada de la Corte Suprema sobre la necesaria proporcionalidad entre los fines perseguidos por el legislador y los medios escogidos para alcanzarlos. Las modificaciones propuestas no alteran esos fines, sino que procuran adecuar a ellos los instrumentos previstos por el proyecto.

Con ese propósito, las modificaciones responden a un criterio de diseño uniforme: reglas generales, previas y verificables en lugar de decisiones discrecionales; formación de precios mediante concurrencia, sin determinación estatal ni veto del comprador; causales tasadas, plazos definidos y consecuencias automáticas; cómputo exclusivo de volúmenes y componentes medidos y certificados; límites aplicados por unidad económica; acceso a materias primas sujeto a reglas de conducta; e igualdad de acceso a los mercados externos determinada mediante condiciones objetivas. Ninguna disposición garantiza un resultado a una empresa determinada; todas procuran que este surja de la competencia dentro de un marco compatible con la seguridad energética, la reducción verificable de emisiones y la defensa de la competencia.

Marco normativo de referencia

Las normas invocadas de manera recurrente son las siguientes. Constitución Nacional: artículo 14 (derecho de ejercer industria lícita y de contratar), artículo 16 (igualdad ante la ley como base de las cargas públicas), artículo 17 (inviolabilidad de la propiedad y derechos adquiridos), artículo 18 (legalidad en materia sancionatoria: no hay sanción sin ley cierta), artículo 19 (principio de reserva: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda), artículo 28 (razonabilidad: los principios y derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio), artículo 41 (derecho al ambiente sano y utilización racional de los recursos), artículo 42 (defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados), artículos 121 y 122 (competencias provinciales) y artículo 76 (prohibición de la delegación legislativa salvo con bases y plazo definidos). Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia: artículos 1° (actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia con perjuicio al interés económico general), 3° (prácticas restrictivas: negativa injustificada de venta, discriminación, subordinación) y concordantes sobre abuso de posición dominante. Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos: artículo 7° (causa y motivación de los actos). Código Civil y Comercial: artículo 7° (efectos de la ley con relación al tiempo y situaciones jurídicas en curso). En materia tributaria, el principio de legalidad estricta y la interpretación restrictiva de las exenciones conforme jurisprudencia constante de la Corte Suprema.

Cuadro de correspondencia

ARTÍCULO	MODIFICACIÓN	NORMA COMPROMETIDA POR EL TEXTO BASE	EFFECTO DE LA CORRECCIÓN
3°	Objetivo expreso para biocombustibles de segunda generación	Arts. 28 y 41 CN; art. 2° del proyecto	Finalidad ambiental convertida en pauta operativa
5°	Gestión de acceso exportador y facultades de certificación	Arts. 16 y 42 CN; art. 3° del proyecto	Deber estatal verificable y control técnico definido
6°	Definiciones al régimen general; 2G acotado a biodiesel	Art. 18 CN (obligaciones sin sujeto post-2031)	Obligaciones permanentes con sujetos y magnitudes definidos
10	Silencio positivo acotado al registro	Arts. 41, 121 y 122 CN (poder de policía)	Registro ágil sin operar sin habilitación
12	Cumplimiento regulatorio, piso físico, umbral 60% y facultad tasada	Arts. 28, 41 y 76 CN; art. 2° del proyecto	Corte protegido; causales, plazo y prelación
13	Incremento; reducción acotada	Contradicción con los mínimos 6+6; art. 76 CN	Facultad compatible con la propia ley
14	Subasta, precio único, mecanismo 2G, demanda vinculante y límites	Arts. 14, 17, 42 y 76 CN; Ley 27.442	Fin del veto del comprador y del precio administrativo
15	Registro analítico, publicación y seguimiento de cumplimiento	Art. 42 CN; deber de control del mercado obligatorio	Trazabilidad pública de operaciones y concentración
16	Mercado a término reglado y canalizado	Art. 42 CN; arts. 1° y 3° Ley 27.442	Contestabilidad y transparencia del canal
17	Paridades informativas; metanol incorporado	Arts. 28 y 76 CN (referencia sin función definida)	Referencias con función legal, sin precio administrado
19	Coprocesamiento: componente certificado, 55% y topes	Arts. 16 y 41 CN; art. 2° del proyecto	Cómputo sólo de lo medido y certificado
20	Obligaciones de conducta de empresas integradas, con libertad de precios	Art. 42 CN; arts. 1° y 3° Ley 27.442	Acceso al insumo protegido sin precio administrado
26	Importaciones sobre base equivalente	Art. 28 CN; art. 7° LNPA (método arbitrario)	Comparación entre bienes equivalentes
28	Fiscalización del sistema de créditos	Art. 18 CN (control sin supuestos)	Sistema de créditos fiscalizable
33	Tipificación de infracciones	Art. 18 CN (sanción sin ley cierta)	Conductas del sistema sancionables
36	Exención condicionada a certificación	Legalidad tributaria estricta	Beneficio fiscal sobre magnitud verificada
38	Definición de cómputos máximos y mínimos	Arts. 18 y 19 CN (obligación indeterminable)	Magnitudes regulatorias determinadas
39	Prórroga automática por cinco umbrales objetivos	Arts. 28, 42 y 76 CN; art. 2° del proyecto	Sunset condicionado a datos, no a discrecionalidad
40	Tabla de cupos y cómputos diferenciados	Arts. 18 y 19 CN (obligación indeterminable)	Obligación verificable y fiscalizable
41	Pautas coordinadas; 14% a todo el mandato	Coherencia interna; arts. 18 y 42 CN	Régimen único, sin vía de escape
42	Derogación diferida con continuidad	Art. 17 CN; art. 7° CCyC	Sucesión normativa sin vacío

Artículo 3° · Objetivos

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base declaraba en su artículo 2° que la actividad era de interés público en tanto contribuyera a la transición hacia energías más limpias, pero sus objetivos no contenían una pauta específica para reconocer procesos con mayor reducción de emisiones, trazabilidad o aprovechamiento de materias primas residuales. La omisión no era meramente programática: dejaba sin criterio rector a las reglas de cómputo, precio, fiscalización y promoción tecnológica que debían hacer operativa esa finalidad. La distancia entre el fin ambiental declarado y la ausencia de un objetivo capaz de ordenar los instrumentos posteriores comprometía la razonabilidad de la relación medios-fines exigida por el artículo 28 de la Constitución y el deber de utilización racional de los recursos del artículo 41.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se incorpora como objetivo expreso favorecer el desarrollo de biocombustibles de segunda generación mediante procesos que acrediten reducciones verificables de emisiones, trazabilidad física y documental, certificación de sustentabilidad reconocida internacionalmente y prácticas de economía circular. La norma no selecciona una empresa, tecnología o materia prima; identifica un desempeño verificable y permite que cualquier elaborador que lo alcance acceda a los instrumentos previstos por la ley. El nuevo objetivo funciona como pauta de interpretación para las facultades de certificación del artículo 5°, las definiciones del artículo 6°, el umbral general del artículo 12, el reconocimiento económico y regulatorio del artículo 14, el coprocesamiento del artículo 19 y el sistema de fiscalización y sanciones de los artículos 28 y 33.

RESPALDO EN DATOS

84% de reducción certificada de emisiones con residuos	81% a partir de oleína	60-62% a partir de aceite de soja	Ninguno reconocimiento a esa diferencia bajo el régimen vigente
--	----------------------------------	---	---

El atributo que el texto base omitía no es una promesa tecnológica: existe, se produce en el país y se certifica. La Argentina ya cuenta con producción de biodiesel de segunda generación a partir de residuos con certificación emitida bajo el esquema ISCC, verificable en el registro público de certificados vigentes de ese organismo. Las reducciones de emisiones certificadas conforme la metodología de la Renewable Energy Directive difieren de manera sustancial según la materia prima: 60% para aceite de soja con uso en transporte (62% si el uso es en la Argentina), 81% a partir de oleína y 84% a partir de residuos del procesamiento de aceites y grasas.

Bajo el régimen vigente todos esos litros reciben idéntico tratamiento económico y regulatorio: las inversiones realizadas para mejorar el desempeño ambiental del producto - instalaciones de aprovechamiento de residuos operativas desde 2019- no obtuvieron reconocimiento alguno. Un proyecto que declara la transición hacia energías más limpias y vuelve a omitir toda pauta para valorar reducciones certificadas no corrige esa situación: la consolida con conocimiento del resultado.

Artículo 5° · Funciones y facultades

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base se limitaba a ordenar a la Autoridad de Aplicación que promoviera exportaciones con independencia del volumen de producción y que fiscalizara genéricamente el cumplimiento de la ley. No establecía qué debía hacer frente a una estructura en la que determinados exportadores argentinos acceden al mercado europeo bajo compromisos de precios y volúmenes mientras otras empresas quedan fuera de ese canal, ni le atribuía competencias específicas para verificar sustentabilidad, balance de masa, trazabilidad o contenido biogénico. Una cláusula genérica de promoción no corrige por sí sola una restricción de acceso que puede consolidar diferencias de mercado formadas bajo regímenes anteriores. La omisión comprometía la igualdad regulatoria del artículo 16, la defensa de la competencia del artículo 42 y el objetivo de fomentar exportaciones declarado por el propio proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El inciso d) se transforma en un deber operativo: la Autoridad, coordinada con el área nacional competente en relaciones exteriores y comercio internacional, deberá realizar las gestiones necesarias para que las Empresas No Integradas que cumplan los requisitos objetivos puedan acceder, en forma directa o mediante mecanismos colectivos, a los regímenes vigentes para exportar biodiesel argentino a la Unión Europea en condiciones equivalentes y no menos favorables que las aplicables a los productores comprendidos en los compromisos aceptados mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/245. La norma no pretende imponer una decisión a la Comisión Europea; define la conducta exigible al Estado argentino y evita que la promoción de exportaciones quede satisfecha con una declaración sin medidas concretas.

Se agrega, además, la facultad de establecer, verificar y fiscalizar certificación de sustentabilidad, trazabilidad física y documental, balance de masa, balance de carbono, rendimiento de proceso y análisis isotópico de carbono 14. La ley crea créditos y cómputos diferenciados que dependen de esas magnitudes; por ello, la competencia de control debe existir desde el origen y no quedar librada a una ampliación reglamentaria posterior.

RESPALDO EN DATOS

USD 2.040 M transferidos a las integradas por el diferencial de retenciones	3,4 veces la inversión total repagada por ese diferencial	>120% derechos compensatorios y antidumping aplicados por EE.UU.	6,3 a 1 escala de la integrada promedio frente a la no integrada
Retenciones asimétricas aceite 27-32% vs biodiesel 0-5%	→ Sanciones de EE.UU. y la UE por la ventaja artificial: cierre de mercados	→ Acceso externo solo integrado cupó UE de 1.200.000 t reservado a las firmantes	

La desigualdad de acceso al mercado externo no es un accidente comercial: tiene origen estatal, magnitud medida y beneficiarios identificados. Mientras la exportación de aceite de soja tributaba entre 27% y 32%, el biodiesel elaborado a partir de ese mismo aceite tributaba entre 0% y 5%. Ese diferencial de retenciones transfirió a las empresas integradas exportadoras un acumulado de USD 2.040 millones. La relación con la inversión completa el cuadro: las integradas invirtieron USD 590 millones en capacidad de elaboración entre 2007 y 2013; a diciembre de 2014 el diferencial ya les había ingresado USD 1.201 millones - repago del 100% de la inversión más una ganancia de USD 611 millones- y a la fecha les repagó 3,4 veces la inversión total. Las no integradas, confinadas por el marco normativo al mercado interno, quedaron excluidas de ese flujo: desarrollaron su capacidad con capital de riesgo, sin subsidios, con precio fijado por la Secretaría de Energía y un tope de 50.000

toneladas anuales. La capacidad de elaboración de las integradas no registra incrementos desde fines de 2013: la estructura actual no es el resultado de competencia posterior sino la herencia directa del período subsidiado.

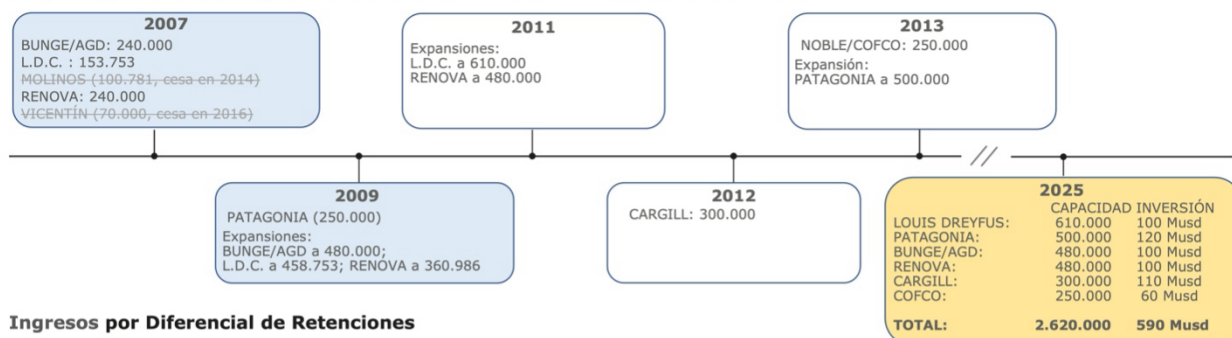
El cierre de los mercados externos fue consecuencia de esa práctica, no de proteccionismo ajeno. Las investigaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea concluyeron que el diferencial de retenciones distorsionaba el precio de la materia prima y otorgaba a los exportadores una ventaja artificial: Estados Unidos aplicó derechos compensatorios y antidumping superiores al 120% y la Unión Europea aranceles del orden del 25% en 2013, sustituidos luego por los compromisos aceptados mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 -precio mínimo y cupo de 1.200.000 toneladas- reservados exclusivamente a las empresas firmantes: las mismas integradas cuya práctica motivó las sanciones.

El desenlace invierte la carga: quienes causaron el cierre son hoy los únicos con acceso al canal que lo administra, y quienes nunca participaron de la práctica sancionada -porque la ley les prohibía exportar- son los únicos excluidos del remedio. El resultado está cuantificado: ocho integradas reúnen 2.620.000 toneladas anuales de capacidad (promedio 327.500) frente a veinticinco no integradas con 1.306.000 (promedio 52.240); la integrada promedio es 6,3 veces la no integrada. Frente a ese registro, el deber operativo del inciso d) no crea un privilegio: rectifica una exclusión de origen estatal cuyos efectos están medidos, y traslada la promoción de exportaciones -que el texto base volvía a formular como cláusula declarativa- al terreno de las conductas exigibles y verificables.

Evolución Capacidad de Producción de Biodiesel – Integradas (2008-2025)

Empresas Integradas

Grandes corporaciones agroindustriales con acceso directo a materias primas oleaginosas. Incluye multinacionales como Bunge, Cargill, LDC y empresas argentinas como Molinos y AGD. Menores costos de materias primas. Mayor capacidad de inversión



Ingresos por Diferencial de Retenciones

El esquema de retenciones diferenciales resultó un incentivo para el desarrollo del sector integrado.

No se registra en la historia de nuestro país semejante transferencia de ingresos entre privados.



Ingresos por Venta Aceite al Mercado Interno con premio sobre paridad de exportación



Derechos de exportación: aceite de soja vs biodiesel

%, promedio mensual - fuente: normativa DEX / dashboard explorarg



Artículo 6° · Definiciones

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

En el texto base, las definiciones de empresa integrada, empresa no integrada y grupo económico existían sólo durante la transición. Las obligaciones permanentes dirigidas a esos sujetos habrían quedado, desde la finalización de aquélla, sin destinatario legal determinable; una obligación permanente sin sujeto definido es inaplicable y, en cuanto fundara sanciones, incompatible con el artículo 18 de la Constitución. El régimen tampoco definía el biodiesel de segunda generación, el producto coprocesado ni el componente biogénico certificado, aunque las modificaciones les asignan efectos económicos, fiscales y regulatorios. Sin definiciones de producto, umbral y metodología, la finalidad ambiental del artículo 2° carecería de una base medible.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Las categorías estructurales se incorporan al régimen general con vigencia durante todo el plazo de la ley. Se definen biodiesel y bioetanol, se acota la segunda generación al biodiesel -producto para el cual la ley construye un mecanismo operativo completo- y se exige una reducción certificada de emisiones igual o superior al noventa por ciento respecto del combustible fósil sustituido. También se fijan los valores fósiles de referencia y se definen el coprocesado y el componente biogénico certificado, cuya magnitud debe acreditarse en unidades físicas y energéticas mediante balance de masa, trazabilidad y certificación internacional.

La definición de grupo económico se mantiene vinculada al control, la influencia dominante, los vínculos de dependencia y la realidad económica. De ese modo, los límites de participación y las obligaciones de conducta se aplican a centros reales de decisión y no solamente a personas jurídicas aisladas, evitando que la multiplicación societaria vuelva inoperante los topes establecidos por la ley.

RESPALDO EN DATOS

4 no integradas registradas al iniciarse la obligación de mezcla (2010)	50.000 t tope por empresa, eludido mediante fragmentación societaria	348.000 t acumuladas por un grupo con siete plantas "independientes"
---	--	--

El registro histórico demuestra que las definiciones de este régimen nunca fueron neutras: su ausencia tuvo beneficiarios identificables. Todas las resoluciones que afectaron al biodiesel se emitieron después de iniciada la obligación de mezcla, en enero de 2010; la falta de definiciones básicas sobre calidad, precio y abastecimiento explica que a esa fecha sólo cuatro empresas no integradas (Diaser, Explora, Unitec y Rosario Bio) estuvieran registradas como proveedoras, y que el faltante fuera cubierto por las empresas integradas -que ya contaban con capacidad instalada- mediante los Acuerdos de Abastecimiento, apartándose de la prioridad que la Ley 26.093 asignaba a las no integradas. Cuanto más se demoraran las definiciones necesarias para invertir, más tiempo participarían las integradas del mercado interno: la indefinición operó como barrera de entrada.

La definición por persona jurídica aislada corrió la misma suerte. El tope de 50.000 toneladas anuales fijado por las Resoluciones SE 1674/2010 y 56/2012 -aplicado con retroactividad- fue eludido mediante fragmentación societaria: la replicación de plantas de exactamente 50.000 toneladas permitió "parecer PyME" y acumular capacidad muy por encima del máximo, con asignaciones a prorrata en consecuencia. El resultado está cuantificado: 348.000 toneladas anuales el grupo Bahía Energía (Bojanich), con siete plantas formalmente independientes; 100.000 el grupo Cremer; 100.000 el grupo Essential Energy. En paralelo, empresas con operación anterior y mayor capacidad por planta -Diaser, Explora, Unitec- permanecieron restringidas a 50.000, y para participar de los Acuerdos debieron además

renunciar a todos los beneficios promocionales de la Ley 26.093. Ese ardid es el origen de la concentración existente dentro del propio segmento no integrado.

Las dos lecciones están medidas: una definición ausente o tardía transfiere mercado, y una definición anclada en la sociedad aislada y no en el centro real de decisión será explotada como ya lo fue. El texto base reincidía en ambas fallas: circunscribía las categorías estructurales a la transición -dejando sin sujeto determinable a las obligaciones permanentes- y omitía las definiciones de producto, umbral y metodología de las que el propio régimen hace depender efectos económicos, fiscales y sancionatorios. Incorporarlas al régimen general con vigencia plena y anclar el grupo económico en el control, la influencia dominante y la realidad económica responde a conductas registradas, no a conjeturas.

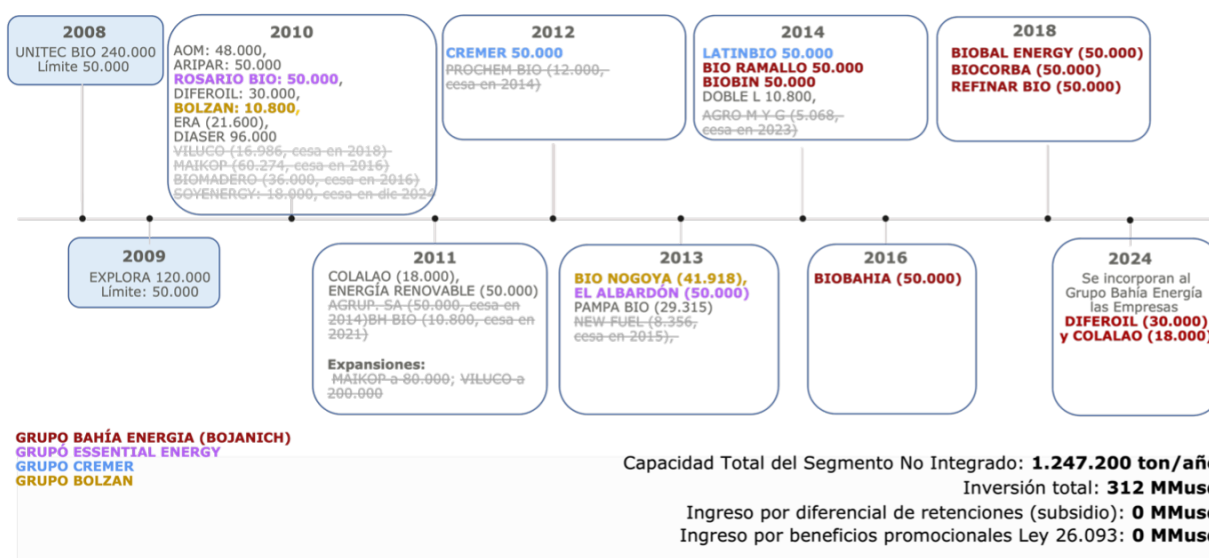
Cronología Normativa de Biodiesel 2006-2010 / Mercado Interno



Evolución Capacidad de Producción de Biodiesel – No Integradas (2008-2025)

Empresas No Integradas

Compañías especializadas exclusivamente en la producción de biodiésel, dependientes de terceros para el suministro de aceite vegetal. Pequeños productores regionales hasta empresas de mediana escala. Mayor exposición a volatilidad de precios de materias primas.



Artículo 10 · Registro y silencio administrativo

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El silencio positivo a los diez días, sin distinción de objeto, permitía interpretar que el mero transcurso del plazo habilitaba el inicio de actividades industriales sin verificación técnica, ambiental ni de seguridad. Ello colisionaba con el artículo 41 de la Constitución, con el poder de policía ambiental y de seguridad de las provincias y municipios -artículos 121 y 122- y con el deber estatal de prevención frente a actividades que involucran sustancias inflamables, instalaciones industriales y productos destinados al consumo masivo.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El silencio positivo queda expresamente acotado a la inscripción registral: agiliza el ingreso formal, que es su finalidad legítima, sin autorizar el inicio de actividades ni sustituir habilitaciones técnicas, ambientales, de seguridad, provinciales o municipales, ni inspecciones previas. Se preserva el efecto procompetitivo del instituto sin crear una vía de operación sin control.

RESPALDO EN DATOS

3 años, 3 meses y 27 días

demoró la primera metodología de precios ordenada por la Ley 27.640

Los dos extremos que la modificación separa cuentan con respaldo empírico propio. La demora administrativa que el silencio positivo remedia es real: la Autoridad de Aplicación tardó tres años, tres meses y veintisiete días en dictar la primera metodología de precios ordenada por la Ley 27.640. Pero el mismo expediente demuestra que la actividad involucra instalaciones con sustancias inflamables y un producto de consumo masivo cuyo control efectivo ya resultó deficitario. Convertir la inacción estatal en habilitación técnica automática trasladaría el costo de esa demora del trámite registral, donde es tolerable, a la seguridad de las operaciones, donde no lo es.

Artículo 12 · Mezcla obligatoria de gasoil

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base presentaba tres problemas. Primero, otorgaba a la Autoridad la facultad de modificar el porcentaje obligatorio por causales abiertas, sin plazo, piso ni orden de afectación, reproduciendo una delegación sin bases suficientes reñida con el artículo 76 de la Constitución. Segundo, exigía calidad, pero no desempeño ambiental al biodiesel computable, aunque el artículo 2° funda el interés público en la transición hacia energías más limpias; el régimen podía reconocer por igual volúmenes con reducciones de emisiones materialmente distintas. Tercero, las excepciones al corte eran permanentes y amplias: comprendían en forma genérica a las centrales eléctricas y permitían nuevas exclusiones sin plazo, revisión ni causa técnica tasada.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El corte se define como porcentaje de cumplimiento regulatorio integrado por biodiesel físicamente incorporado, componente biogénico certificado y créditos adicionales de segunda generación. Al mismo tiempo, se fija un piso físico dinámico: sólo puede deducirse aquello que haya sido efectivamente generado, adjudicado, entregado, certificado y computado dentro de los límites legales. Esta correspondencia impide que un crédito nominal reduzca la incorporación física sin que exista el volumen o componente renovable que le da origen.

Se incorpora un umbral general del sesenta por ciento de reducción certificada de emisiones para todo biodiesel computable. Junto con el cincuenta y cinco por ciento exigido al componente biogénico coprocesado y el noventa por ciento previsto para la segunda generación, la ley deja de tratar la calidad comercial como sustituto del desempeño ambiental y establece pisos verificables para cada instrumento.

La facultad de reducción queda limitada a imposibilidad técnica o insuficiencia física de abastecimiento acreditada, mediante acto fundado, por seis meses y con una sola renovación. Durante la transición se aplica primero sobre el coprocesamiento y luego sobre el biodiesel del segmento remanente, sin afectar el mínimo de las Empresas No Integradas ni el crédito de segunda generación; en el régimen permanente se aplica primero sobre el componente biogénico. Desaparecida la causa o vencido el plazo, los porcentajes se restablecen de pleno derecho. Las excepciones adicionales pasan a ser temporales, revisables y fundadas, y la exclusión para generación eléctrica queda limitada a turbinas, sin alcanzar a motores alternativos de combustión interna.

RESPALDO EN DATOS

2.825.578 t déficit de mezcla acumulado desde 2010	USD 1.466 M ganancia de las mezcladoras por incumplir	1,4% corte real en el peor mes (dic. 2023)	58,6% eficacia del mandato 2020-2023
--	---	--	--

Biodiesel no incorporado 2.825.578 t desde 2010	→ Sustituido por gasoil fósil en parte importado	→ Ganancia de las mezcladoras USD 1.059 M + USD 407 M por reducción del corte
---	--	---

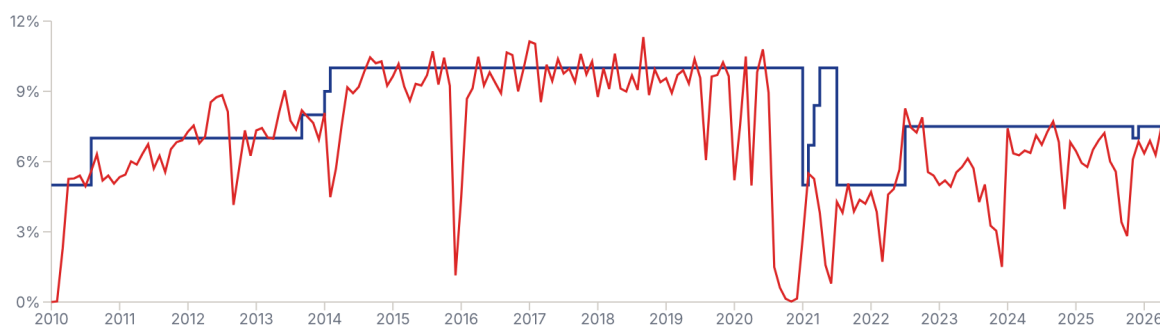
La facultad abierta de reducir el corte y la ausencia de consecuencias por su incumplimiento no son riesgos a prevenir: son el mecanismo documentado con el que se vació el mandato durante dieciséis años. Desde marzo de 2010 el déficit acumulado de mezcla asciende a 2.825.578 toneladas de biodiesel no incorporado. El corte real promedio de 2023 fue de aproximadamente 4,4% frente al 7,5% obligatorio, con meses de 1,4% -diciembre de 2023-, equivalente a un cumplimiento del 19%. La serie por administración muestra que el grado de cumplimiento es función de la permeabilidad de cada gestión al lobby petrolero: 91,7%

de eficacia en el mejor período, 88,5% en el siguiente y 58,6% en el período 2020-2023, al que corresponden 1.316.759 toneladas no mezcladas.

El incumplimiento tuvo beneficiarios identificables y cuantificados: las mezcladoras acumularon USD 1.059 millones por sustituir el biodiesel no incorporado con gasoil fósil -en parte importado- y USD 407 millones adicionales por la reducción del corte que la Ley 27.640 consolidó al bajar el mandato del 10% al 5%: USD 1.466 millones en total. Cada tonelada del déficit implicó reemplazar un producto nacional renovable por combustible fósil, en una porción relevante importado, con el efecto inverso al declarado sobre emisiones y balanza comercial. Un texto que reproduce la facultad discrecional sin piso, causal tasada ni plazo no regula ese comportamiento: lo habilita nuevamente con el resultado a la vista.

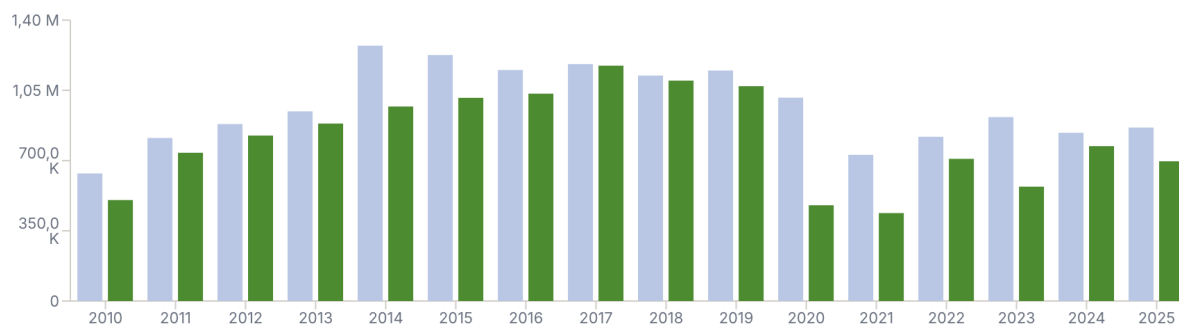
Corte obligatorio y corte real de biodiesel en gasoil

mensual, % - fuente: SE / dashboard explorarg



Cupo asignado y ventas al corte registradas

toneladas por año - fuente: SE / dashboard explorarg



Artículo 13 · Mezcla obligatoria de bioetanol

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

La facultad de modificar excepcionalmente el porcentaje sin piso era lógicamente incompatible con los mínimos del seis por ciento para caña de azúcar y del seis por ciento para maíz que el propio artículo declara durante toda la vigencia de la ley. Una reducción por debajo del doce por ciento violaría necesariamente alguno de esos mínimos, sin que el texto indicara cuál ni cómo. La contradicción interna configura irrazonabilidad y la facultad abierta reproduce el vicio de delegación sin bases del artículo 76.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Autoridad puede incrementar el porcentaje; sólo puede reducirlo temporalmente ante imposibilidad técnica o insuficiencia física de abastecimiento acreditada, mediante acto fundado y sin afectar los mínimos de caña y maíz. La facultad queda compatible con la estructura cuantitativa de la propia ley y no puede utilizarse para neutralizar por vía administrativa los pisos fijados por el Congreso.

RESPALDO EN DATOS

10% → 5%

la reducción del mandato de biodiesel que la Ley 27.640 consolidó

6% + 6%

mínimos de caña y maíz que la facultad abierta contradecía

El uso efectivo de las facultades abiertas de reducción no requiere conjetura: en biodiesel, la Ley 27.640 redujo el mandato del 10% al 5% y la práctica administrativa llevó la mezcla real a niveles aún menores. La experiencia demuestra que una facultad de reducción sin piso se ejerce, y se ejerce en la dirección que la estructura de intereses del mercado indica. Trasladar esa técnica al bioetanol, en contradicción literal con los mínimos de 6% y 6% que el propio artículo declara, no es una previsión de flexibilidad: es la reedición de un instrumento cuyo empleo está registrado.

MAGNITUD	PISO LEGAL
Bioetanol de caña	6%
Bioetanol de maíz	6%
Corte total compatible con ambos pisos	12%
Consecuencia de un corte total inferior a 12%	Incumplimiento necesario de al menos uno de los pisos

Artículo 14 · Mecanismo de comercialización

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base describía el mecanismo como ofertas que las partes negociaban hasta arribar a un acuerdo mutuo. En un mercado comprador concentrado, la exigencia de acuerdo consagraba el poder de veto del mezclador: podía declarar demanda, rechazar todas las ofertas y frustrar el cumplimiento sin consecuencia. El sistema anunciado como subasta carecía de orden de mérito, precio de cierre, demanda vinculante, obligación de retiro y garantías simétricas. También omitía todo reconocimiento del biodiesel de segunda generación, no establecía límite de concentración para el régimen permanente y delegaba en la Autoridad la elección de la modalidad de negociación, con aptitud para reintroducir precios o criterios administrativos sin base legislativa. Esas omisiones comprometían los artículos 14, 17, 42 y 76 de la Constitución y los artículos 1° y 3° de la Ley 27.442.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La adjudicación se transforma en el resultado automático de una subasta: las ofertas se ordenan por precio hasta cubrir la demanda, la última adjudicada determina un precio único de cierre y la demanda declarada es vinculante. La adjudicación genera obligaciones simétricas de entrega o pago y retiro y pago, con garantías reglamentarias. El comprador deja de decidir discrecionalmente si contrata después de conocer las ofertas, y el elaborador tampoco puede retirar su compromiso sin asumir las consecuencias previstas.

El biodiesel de segunda generación recibe un reconocimiento cerrado. Compite por su volumen físico y por su precio base dentro del orden de mérito; sólo recibe doble cómputo el volumen adjudicado, entregado y certificado, dentro de máximos por ronda. Su liquidación es según oferta adjudicada y el doble del precio ofertado no puede superar uno coma seis veces el precio de cierre. Como el volumen computa por dos, el costo por unidad regulatoria reconocida no puede superar el ochenta por ciento del precio de cierre. El crédito adicional no se oferta ni factura como producto separado y, durante la transición, se imputa exclusivamente al segmento remanente, sin reducir el volumen físico del segmento no integrado.

A partir de la finalización de la transición se fija un límite del veinte por ciento por empresa o grupo económico sobre el total del mandato, cualquiera sea el segmento o la modalidad contractual. La demanda creada por la ley no puede quedar concentrada sin tope en una sola unidad económica.

Finalmente, se prohíbe a la Autoridad y al operador fijar, homologar, revisar o condicionar precios, fórmulas, márgenes, diferenciales, rentabilidades, costos reconocidos, logística o condiciones de pago, y se declara la nulidad absoluta de los actos contrarios. La administración conserva facultades operativas generales y puede publicar referencias informativas, pero no puede sustituir el precio que resulta de las reglas de la subasta. La modificación elimina la discrecionalidad estatal sin trasladarla al comprador dominante.

RESPALDO EN DATOS

98% de la demanda concentrada en cuatro compañías	≈60% de las compras reunidas en un solo comprador	>90% del metanol provisto por ese mismo actor
---	---	--

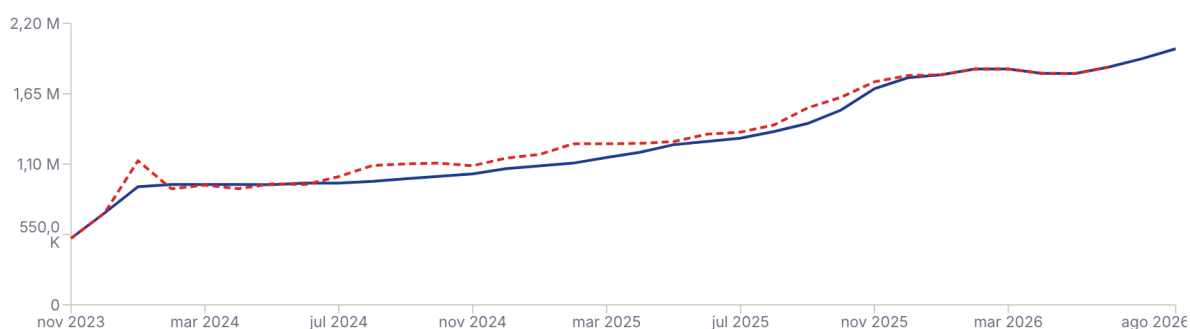
La combinación de precio administrado y comprador con poder de veto ya operó, y sus resultados están documentados e intimados a la Secretaría de Energía. Ninguna de las determinaciones de precio dictadas durante el período 2020-2023 se ajustó a la metodología ordenada por el artículo 14 de la Ley 27.640: diez resoluciones, todas fuera de la ley. La primera metodología formal -Resolución 963/2023- llegó tres años, tres meses y veintisiete días después de publicada la ley, y su propia fórmula fue luego incumplida: entre julio de 2024 y octubre de 2025 se acumularon dieciséis meses consecutivos con precios

publicados por debajo del valor que arroja el anexo de su artículo 3°, con un quebranto operativo de USD 53 millones y una pérdida de ingresos de USD 83,4 millones para las elaboradoras que cumplieron sus entregas.

El poder de veto del comprador tampoco es teórico. Cuatro compañías concentran el 98% de la demanda de biodiesel para el corte; una sola reúne cerca del 60% de las compras y provee además más del 90% del metanol que las elaboradoras utilizan como insumo. El registro de biodiesel adjudicado y no retirado documenta que la negativa de retiro se ejerce sin consecuencia. Un mecanismo que exige acuerdo mutuo frente a esa estructura consagra jurídicamente la conducta ya observada.

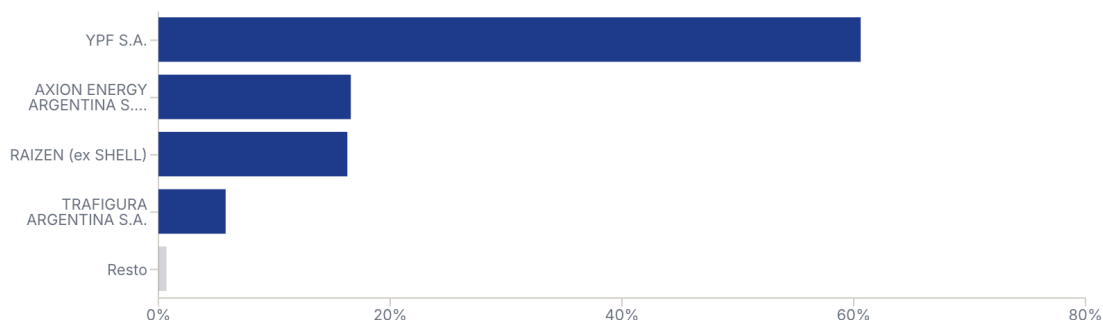
Precio publicado y precio resultante de la fórmula vigente

\$/ton - fuente: SE, Res. 963/2023 / dashboard explorarg



Concentración de las compras de biodiesel para el corte

% del total, jul 2025 - jun 2026 - fuente: SE / dashboard explorarg



Artículo 15 · Registro, publicación y cumplimiento

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base sólo exigía un registro de contratos o acuerdos resultantes de la operatoria. No determinaba qué información debía conservarse, qué datos debían publicarse ni cómo se verificarían la demanda declarada, las adjudicaciones, las entregas, los retiros y la mezcla efectiva. En un mercado obligatorio creado por ley, la mera existencia de un registro interno no permite controlar concentración, discriminación, incumplimientos ni formación de precios, y resulta insuficiente frente al mandato de defensa de la competencia del artículo 42 de la Constitución.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El nuevo artículo exige un registro público y trazable con producto, segmento, volumen físico, volumen regulatorio equivalente, precio, partes obligadas, plazo, punto de entrega, condiciones de pago, certificación y grado de cumplimiento. Los resultados de cada ronda deben publicar demanda, oferta, adjudicación, precio, entrega, retiro, mezcla, incumplimientos, sanciones y concentración por empresa y grupo. La información deja de ser un archivo de contratos y se convierte en la infraestructura de control que permite aplicar los límites, medir los umbrales del artículo 39 y distinguir una falta física de oferta de un incumplimiento contractual.

RESPALDO EN DATOS

2.825.578 t de déficit reconstruido por los privados, no publicado por el Estado	USD 53 M de quebranto documentado mediante intimaciones	0 indicadores de cumplimiento publicados por el Estado
---	--	---

La insuficiencia de un registro sin publicación está demostrada por el modo en que se conocieron los datos de esta materia: el déficit de 2.825.578 toneladas, el quebranto de USD 53 millones y la ganancia de las mezcladoras por incumplimiento debieron ser reconstruidos por las propias empresas afectadas a partir de series dispersas y comunicados a la Autoridad mediante intimaciones documentadas. El Estado, que dispone de la información primaria, no publica indicadores de cumplimiento del corte, retiro ni concentración de compras. Un mercado obligatorio cuya fiscalización depende de la contabilidad privada de los perjudicados no es un mercado controlado: la publicación analítica que la modificación exige convierte en función estatal lo que hasta hoy es un esfuerzo particular.

Artículo 16 · Mercado a término

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base admitía contratos bilaterales de abastecimiento sin procedimiento, publicidad, duración máxima ni límite de volumen. En una estructura de demanda concentrada y asimetría entre las partes, la contratación opaca puede utilizarse para direccionar demanda, discriminar oferentes, cerrar el mercado por períodos prolongados o encubrir negativas de compra, conductas alcanzadas por los artículos 1° y 3° de la Ley 27.442. La remisión a la mera información posterior a la Autoridad no corregía el problema, porque registraba el resultado sin asegurar concurrencia en su formación.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El contrato a término se mantiene como instrumento de previsibilidad, pero sólo puede celebrarse a través del Mercado Electrónico. La solicitud debe ser pública, abierta, no discriminatoria y fundada en condiciones técnicas o comerciales objetivas; las ofertas son vinculantes y la adjudicación responde a criterios públicos y verificables. Durante la transición el término se limita al Segmento Competitivo Remanente y al porcentaje libre de bioetanol, de modo que no erosiona los segmentos protegidos. Desde la finalización de la transición no puede superar el setenta por ciento de la demanda mensual declarada, preservando al menos un treinta por ciento para las rondas que forman el precio público.

El plazo máximo es de seis meses y toda renovación requiere una nueva solicitud abierta. El biodiesel de segunda generación contratado a término computa uno a uno, porque el control del máximo con reconocimiento se realiza por ronda. La adjudicación genera obligaciones de entrega o pago y retiro o pago; cada contrato sólo puede imputarse al producto, período, segmento y mezclador para el cual fue adjudicado. La publicación de las solicitudes, ofertas, precios, concentración y cumplimiento permite control ex ante y ex post.

Todo instrumento celebrado por fuera del procedimiento es nulo a los fines del mandato. La libertad contractual se conserva respecto del precio, la fórmula y la decisión de participar; lo que se regula es el canal de acceso a una demanda cautiva creada por la ley. La contestabilidad queda garantizada porque los volúmenes vuelven periódicamente a concurso y ninguna relación bilateral puede bloquear el ingreso de terceros.

RESPALDO EN DATOS

5% → 7%

el corte elevado por la Res. 554/2010 a favor de las integradas

98%

de las compras concentradas en cuatro compañías

El canal bilateral opaco no es una posibilidad futura: fue la forma histórica del mercado. Los Acuerdos de Abastecimiento previos a la Ley 27.640 operaron mediante cupos discrecionales y distribuciones arbitrarias; la Resolución 554/2010, dictada siete meses después de iniciada la obligación de mezcla, elevó el corte del 5% al 7% con el efecto de aumentar las asignaciones de las empresas integradas, sin ingreso de nuevas oferentes que lo justificara. Frente a una demanda en la que cuatro compañías concentran el 98% de las compras, un contrato a término sin procedimiento público reproduce ese canal con otro nombre: la contratación directa entre el comprador dominante y el proveedor elegido, fuera de toda concurrencia.

Artículo 17 · Precios de referencia de paridad

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base publicaba paridades de importación como referencia de una autorización de importación, pero no definía con precisión su función dentro del mecanismo de comercialización ni contemplaba el metanol, segundo insumo relevante del biodiesel. Una referencia oficial sin función legal delimitada puede ser convertida reglamentariamente en precio máximo, mínimo o condición de adjudicación, con riesgo para la libertad de precios, la propiedad y la prohibición de delegación de los artículos 14, 17 y 76 de la Constitución.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El artículo incorpora la paridad de exportación del metanol y vincula las referencias con los artículos 14 y 20. Las paridades de importación de biodiesel y bioetanol informan el mecanismo de comercialización y la eventual apertura prevista en el artículo 26; la del metanol aporta transparencia a la relación sobre un insumo concentrado. Ninguna sustituye el precio de la subasta ni limita la libertad de pactar: el artículo 14 prohíbe expresamente la intervención administrativa sobre los precios y el artículo 20 consagra su libre determinación. La metodología y los resultados deben ser publicados por el operador independiente sobre fuentes internacionalmente reconocidas, de modo que la referencia informa y hace verificable, pero no administra.

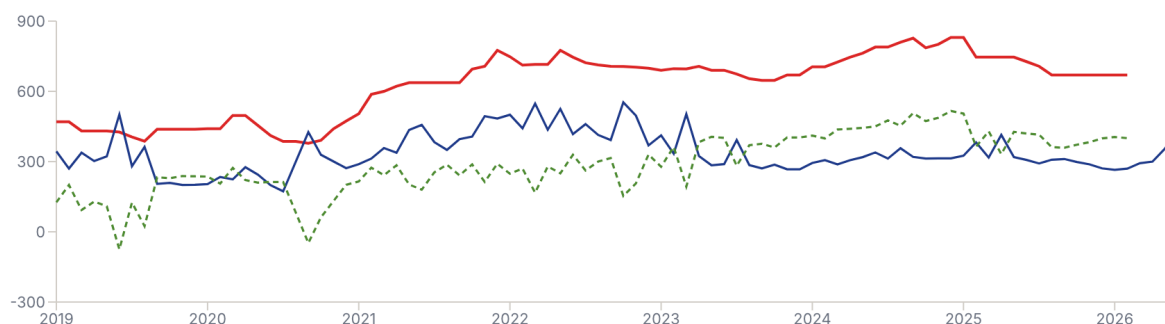
RESPALDO EN DATOS

USD 0,80/l cuesta el rubro metanol e insumos en la Argentina	USD 0,10/l el mismo rubro en EE.UU. y Brasil	>90% del metanol proviene de un único proveedor	10 resoluciones de precio dictadas fuera de la metodología legal
--	--	--	--

Los dos hechos que justifican la modificación están medidos. Primero, toda referencia oficial de precio dictada hasta hoy en la materia terminó operando como precio administrado: diez resoluciones fuera de la metodología legal y dieciséis meses de precios publicados por debajo de la propia fórmula vigente. Segundo, el metanol es un insumo concentrado con sobreprecio verificable: más del 90% del suministro proviene de un único proveedor -el mismo actor que concentra cerca del 60% de las compras de biodiesel- y el rubro metanol e insumos representa del orden de USD 0,80 por litro de biodiesel en la Argentina contra aproximadamente USD 0,10 en Estados Unidos y Brasil (valores a fines de 2024). Publicar la paridad de exportación del metanol con función exclusivamente informativa hace visible esa brecha sin reinstalar el precio administrado cuyo funcionamiento ya se conoce.

Metanol de YPF: precio interno, precio de exportación y prima

usd/ton - fuentes: relevamiento propio y aduana / dashboard explorarg



Artículo 19 · Coprocesamiento

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base permitía computar contra el corte el elemento no fósil utilizado en el coprocesamiento: la materia prima ingresada, no la fracción renovable efectivamente contenida en el combustible obtenido. No exigía certificación, trazabilidad, medición del contenido biogénico ni reducción mínima de emisiones. El refinador podía cumplir el mandato mediante una magnitud no verificable y con requisitos distintos de los aplicables al elaborador de biodiesel, generando una ventaja regulatoria incompatible con los artículos 16 y 41 de la Constitución, con el artículo 2° del proyecto y con la defensa de la competencia. Tampoco existía una regla clara para el período posterior a 2031.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Sólo puede computarse el componente biogénico certificado del producto obtenido, medido en unidades físicas y energéticas y acreditado mediante balance de masa, trazabilidad y certificación internacional. Se exige una reducción mínima del cincuenta y cinco por ciento respecto del combustible fósil de referencia y se prohíbe tratar el producto coprocesado como biodiesel o utilizarlo para reducir el volumen físico del Segmento Competitivo de Empresas No Integradas.

Durante la transición rigen los máximos anuales del artículo 40. Después de ella se establece un máximo general del uno coma cinco por ciento, ampliable únicamente mediante acto fundado. El cambio reemplaza una ficción basada en el insumo ingresado por un cómputo basado en el componente renovable realmente incorporado, medido y certificado.

RESPALDO EN DATOS

84% reducción certificada del biodiesel de residuos, auditada anualmente	Menor y sin verificar la reducción que acredita el coprocesado	Solo refinadores disponen de infraestructura para coprocesar
--	--	--

Las magnitudes que el texto base se negaba a medir son medibles y se miden. La reducción de emisiones del biodiesel argentino se certifica bajo esquemas reconocidos por la Renewable Energy Directive, con cálculos auditados anualmente y certificados de consulta pública: 60% a 62% para aceite de soja, 81% para oleína y 84% para residuos. El coprocesado, en cambio, acredita una reducción menor que la del biodiesel que desplaza y su fracción renovable no es físicamente separable, por lo que computar la materia prima ingresada equivale a computar una magnitud que nadie verifica.

La asimetría de atributos se superpone con la de actores: sólo los refinadores -los mismos compradores concentrados del mandato- disponen de infraestructura para coprocesar. El texto base concedía así, sin certificación ni tope efectivo, al producto de menor desempeño ambiental y al actor dominante el reconocimiento que negaba al producto certificado de mayor desempeño: la inversión exacta del fin declarado en el artículo 2°.

MAGNITUD	QUÉ REPRESENTA	USO REGULATORIO CORRECTO
Materia prima no fósil ingresada	Entrada al proceso	Dato de balance; no equivale por sí solo al contenido renovable final
Componente biogénico certificado	Fracción renovable contenida en el combustible producido	Magnitud computable contra el mandato
Crédito o cómputo regulatorio	Reconocimiento jurídico	Sólo puede nacer del componente medido, certificado y no computado previamente

Artículo 20 · Obligaciones de las empresas integradas y defensa de la competencia

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base no contenía una regla específica sobre el acceso a la materia prima. En una estructura en la que productores de aceite integran los mismos grupos que compiten aguas abajo en biodiesel, la ausencia de reglas deja el insumo esencial expuesto a discriminación, negativa encubierta, subsidios cruzados y compresión de márgenes. Aunque esas conductas pueden ser alcanzadas por la Ley 27.442, su prueba ex post es tardía y compleja; el artículo 42 de la Constitución exige prevenir la distorsión del mercado y no sólo sancionarla después de que produjo exclusión.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El artículo adopta una protección de conducta y no un precio administrado. Las empresas integradas que produzcan o comercialicen materias primas deben garantizar condiciones objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias respecto de las no integradas, mientras los precios y demás condiciones comerciales siguen libremente pactados. La regla gobierna el comportamiento y no el valor de la transacción, por lo que utiliza un medio menos restrictivo compatible con los artículos 14 y 28 de la Constitución.

El catálogo de prohibiciones incorpora abuso de posición dominante, discriminación arbitraria, negativa injustificada de venta, subsidios cruzados y compresión de márgenes. La Autoridad debe requerir información económica, contractual y comercial, dictar reglas de trazabilidad e intervenir preventivamente ante indicios razonables, en aplicación complementaria de la Ley 27.442. La verificabilidad no depende de fijar un precio: el artículo 39 utiliza el Valor FAS Teórico como indicador estructural de acceso al aceite, sin convertirlo en precio máximo ni considerar su superación como infracción automática, y el artículo 17 publica la paridad del metanol como referencia informativa.

RESPALDO EN DATOS

>75% del costo del biodiesel es el aceite, comprado a competidores directos	>90% del metanol proviene de un único proveedor	3,4 veces la inversión repagada por ventaja regulatoria	6,3 a 1 relación de escala entre integrada y no integrada promedio
--	--	---	--

La pinza que la modificación previene está descripta con datos del propio mercado. Aguas arriba, el aceite representa más de tres cuartas partes del costo del biodiesel y se adquiere a un conjunto reducido de oferentes que integra a los competidores directos del comprador; el metanol, segundo insumo, proviene en más del 90% de un único proveedor. Aguas abajo, cuatro compañías concentran el 98% de la demanda y una sola cerca del 60% de las compras: la misma que provee el metanol. A esa estructura se llegó con ventaja regulatoria documentada: el diferencial de retenciones repagó 3,4 veces la inversión total de las empresas integradas y la relación de escala entre la integrada promedio y la no integrada promedio es hoy de 6,3 a 1. Frente a ese cuadro, la ausencia de reglas de conducta sobre el insumo esencial no es neutralidad: es la convalidación de la asimetría que la Ley 27.442 manda prevenir.

Artículo 26 · Importaciones

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base autorizaba la importación cuando el precio de paridad del biocombustible extranjero o de sus materias primas fuera inferior al del biocombustible nacional o de sus materias primas. La fórmula comparaba bienes heterogéneos -producto terminado contra insumo- y no exigía igualdad de calidad, certificación, tributación, logística ni punto de entrega. Un acto fundado en una comparación que no puede practicarse objetivamente nace viciado en su causa y motivación conforme el artículo 7° de la Ley 19.549 y habilita una apertura discrecional capaz de vaciar el mandato.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La comparación se limita a biocombustibles equivalentes, bajo iguales condiciones de calidad, certificación, tributación, logística y punto de entrega. La autorización sólo procede después de celebrada la ronda correspondiente, por plazo y volumen determinados, debe publicarse en el Mercado Electrónico y considerar su efecto sobre la seguridad de abastecimiento. La importación conserva su función de disciplina competitiva y respuesta ante escasez, pero deja de depender de una comparación metodológicamente arbitraria.

RESPALDO EN DATOS

USD 1.059 M

ganó la sustitución del biodiesel con gasoil fósil importado

USD 1,10-1,15/l

costo del biodiesel argentino a fines de 2024, equivalente a EE.UU. y Brasil

La importación ya funcionó como válvula de escape del mandato: el gasoil fósil importado sustituyó sistemáticamente al biodiesel no mezclado, y esa sustitución integra la ganancia de USD 1.059 millones documentada por incumplimiento del corte. En cuanto al argumento del costo, los datos comparados no lo sustentan: el costo de producción del biodiesel argentino a fines de 2024 -del orden de USD 1,10 a 1,15 por litro- es equivalente al de Estados Unidos y Brasil; la diferencia de competitividad proviene de las retenciones y del sobreprecio de insumos concentrados, no de ineficiencia industrial. Una regla de importación fundada en comparaciones entre bienes heterogéneos habilitaría jurídicamente la sustitución que hasta hoy se practicó como incumplimiento.

COMPARACIÓN INVÁLIDA DEL TEXTO BASE	COMPARACIÓN EQUIVALENTE EXIGIDA POR LA MODIFICACIÓN
Biodiésel importado terminado vs. aceite o metanol nacional	Biodiésel importado vs. biodiésel nacional
Materia prima importada vs. biodiésel nacional terminado	Producto equivalente, misma calidad y certificación
Precios con impuestos, logística o punto de entrega distintos	Misma tributación, logística y punto de entrega

Artículo 28 · Fiscalización

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base circunscribía la fiscalización a la calidad del producto y la seguridad de las instalaciones. Un régimen que reconoce créditos regulatorios y componentes biogénicos sin fiscalización específica de su generación, imputación, cancelación y correspondencia física deja sin control aquello que premia. La autoridad carecería de supuestos expresos para verificar doble cómputo, certificados, balances de masa o diferencias entre lo adjudicado, entregado y mezclado.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La fiscalización se extiende a la reducción certificada de emisiones, la certificación de sustentabilidad, la trazabilidad, el balance de masa, la incorporación física efectiva, la generación, imputación y cancelación de créditos, la ausencia de doble cómputo y la correspondencia entre volúmenes producidos, adjudicados, entregados y mezclados. El sistema de reconocimientos nace con su aparato de control y no depende de una interpretación extensiva posterior.

RESPALDO EN DATOS

2.825.578 t de déficit de mezcla sin sanción conocida	10 determinaciones de precio fuera de la ley sin consecuencia	16 meses de fórmula incumplida, documentados por los propios administrados
---	---	--

El costo de fiscalizar sólo la calidad y no el cumplimiento está cuantificado: 2.825.578 toneladas de déficit de mezcla sin sanción conocida, diez determinaciones de precio fuera de la ley sin consecuencia para sus firmantes y dieciséis meses de incumplimiento de la fórmula vigente que debieron ser documentados e intimados por los propios administrados. Un sistema que introduce créditos, certificados y componentes biogénicos sin atribuir desde el origen la competencia para auditarlos replica esa arquitectura: premia lo que no controla, y el resultado de esa combinación ya está escrito.

Artículo 33 · Infracciones

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El régimen sancionatorio del texto base no tipificaba las conductas propias de un sistema de subastas, créditos y certificaciones. Sancionar una certificación falsa, la duplicación de créditos, una demanda ficticia o la manipulación de ofertas sin tipo previo colisionaría con el principio de legalidad sancionatoria del artículo 18 de la Constitución; las conductas más lesivas quedarían impunes o su sanción sería judicialmente revocable.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Se identifican como infracciones graves o muy graves, con gradación reglamentaria, la certificación falsa o adulterada, la duplicación o doble cómputo de créditos, la declaración falsa de demanda, el incumplimiento injustificado de las obligaciones de entrega o retiro y pago, la manipulación de ofertas o adjudicaciones y la adulteración de balances de masa o trazabilidad. Cada pieza del sistema tiene un correlato sancionatorio legalmente reconocible.

RESPALDO EN DATOS

0 sanciones aplicadas pese al déficit, el no retiro y el apartamiento de la fórmula	Sin tipo expreso las conductas más lesivas del sistema
--	---

La correlación entre ausencia de tipos y ausencia de sanciones es el dato central del régimen vigente: pese al déficit acumulado de mezcla, al biodiesel adjudicado y no retirado y al apartamiento sistemático de la metodología de precios, no consta sanción alguna aplicada a los responsables. Las conductas más lesivas del sistema -incumplir el retiro, declarar demanda que luego no se concreta, apartarse de la fórmula legal- quedaron impunes precisamente porque carecían de tipo expreso o de voluntad de aplicación. Tipificar las conductas propias del nuevo sistema es la condición mínima para que la historia no se repita con instrumentos nuevos.

Artículo 36 · Exención tributaria

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

La exención de los impuestos a los combustibles alcanzaba a la porción de gasoil producido mediante coprocesamiento de materias primas no fósiles, sin exigir medición ni certificación de esa porción. La base del beneficio fiscal era, por tanto, una magnitud que nadie estaba obligado a determinar. Las exenciones son de interpretación estricta y deben recaer sobre una base verificable; de otro modo, el gasto tributario carece de control y causa comprobada.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La exención queda limitada a la cantidad correspondiente al componente biogénico certificado conforme el artículo 19. La base del beneficio pasa a ser una magnitud física y energética medida, trazable y certificada. Deliberadamente no se condiciona la exención al máximo computable contra el corte: la existencia real de contenido renovable y su tratamiento fiscal son cuestiones distintas de la cantidad que la ley permite utilizar para satisfacer el mandato.

RESPALDO EN DATOS

Ninguna medición exigía el texto base a la porción exenta	100% del biodiesel se mide, factura y certifica operación por operación
---	---

El efecto fiscal de eximir una magnitud no medida ya fue advertido en el debate del sector: el coprocesamiento sustituye gasoil importado gravado por un producto desgravado, con impacto negativo directo sobre los ingresos del Estado nacional, y bajo el texto base la porción beneficiada era una cantidad que nadie estaba obligado a determinar. El contraste con el biodiesel es completo: sus volúmenes se miden, facturan y certifican operación por operación. Condicionar la exención al componente biogénico certificado no crea una carga nueva: aplica al beneficio fiscal el mismo estándar de medición que ya rige para el producto con el que compite.

VARIABLE	IDENTIDAD
V	Volumen total de combustible coprocesado
r	Fracción biogénica certificada, entre 0 y 1
Base exenta correcta	$V \times r$
Exención sobre V completo	Beneficio superior al componente renovable en un factor $1/r$

Artículo 38 · Definiciones del Período de Transición

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base concentraba en este artículo las definiciones de empresas integradas, no integradas y grupo económico, aunque esas categorías debían producir efectos fuera de la transición, y definía el cómputo máximo sólo en relación con el coprocesamiento. La incorporación posterior de créditos de segunda generación y de un piso físico exigía distinguir qué magnitudes podían computarse y qué volumen mínimo debía abastecerse con biodiesel. Sin esas definiciones, la tabla del artículo 40 podía ser interpretada de manera distinta por cada sujeto obligado y no ofrecía base cierta para fiscalizar o sancionar.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Las categorías estructurales pasan al artículo 6° y este artículo queda dedicado a las magnitudes propias de la transición. El cómputo máximo comprende separadamente el componente biogénico certificado y el crédito adicional de segunda generación; el cómputo mínimo es el porcentaje que debe abastecerse con biodiesel físico y aumenta automáticamente cuando los máximos no son utilizados. La norma fija la relación entre crédito, componente y volumen físico antes de presentar la tabla, cumpliendo la exigencia de determinación de los artículos 18 y 19 de la Constitución.

RESPALDO EN DATOS

50.000 t

plantas replicadas para eludir el tope de capacidad

2

espacios de indeterminación documentados que la modificación cierra

Las categorías indeterminadas ya fueron explotadas: la definición por persona jurídica aislada permitió la fragmentación societaria que multiplicó plantas de 50.000 toneladas para eludir el tope de capacidad, y la agregación de conceptos distintos en una misma obligación facilitó las interpretaciones divergentes que acompañaron el incumplimiento del corte. Definir por separado el componente certificado, el crédito y el volumen físico, y hacerlo con vigencia general, cierra los dos espacios de indeterminación cuyo aprovechamiento está documentado.

Artículo 39 · Funciones durante la transición, evaluación y prórroga

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base ordenaba evaluar la evolución del mercado, pero la evaluación no producía ninguna consecuencia jurídica: los resguardos terminaban por calendario aunque persistieran concentración de compradores, falta de oferentes, baja utilización de capacidad, restricciones de acceso a la materia prima o desigualdad de acceso a mercados externos. Un deber de evaluar sin efecto normativo es un acto inútil; dejar la eventual extensión a una decisión discrecional reproduciría el problema inverso, porque permitiría al funcionario prorrogar o no prorrogar sin bases legislativas suficientes. La regla comprometía los artículos 28, 42 y 76 de la Constitución y la transición gradual, ordenada y previsible exigida por el propio proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El artículo consolida durante la transición el deber de garantizar condiciones objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias; faculta a requerir información e intervenir preventivamente; y remite de modo complementario a la Ley 27.442. Seis meses antes del vencimiento, la Autoridad debe publicar un informe y remitirlo al Congreso. La prórroga deja de ser una facultad: opera de pleno derecho, por única vez y durante treinta y seis meses, si el informe verifica al menos dos de cinco umbrales; opera también si el informe no se publica. Durante la extensión continúan los porcentajes, límites y resguardos del último año, por lo que ni la acción ni la inacción administrativa pueden alterar el resultado definido por la ley.

Los umbrales primero, segundo y cuarto miden estructura y desempeño: menos de ocho elaboradoras no integradas independientes con adjudicaciones efectivas, un mezclador o grupo con más del cincuenta por ciento de las compras, y utilización promedio de la capacidad no integrada inferior al cincuenta por ciento. La exigencia de concurrencia de dos indicadores filtra hechos aislados y reserva la prórroga para una persistencia estructural comprobable.

El tercer umbral mide el acceso competitivo al aceite crudo de soja sin fijar su precio. Se considera no verificado cuando, en al menos cuatro de los doce meses anteriores, el precio promedio mensual ponderado por volumen efectivamente pagado por las Empresas No Integradas supera el promedio ponderado de los Valores FAS Teóricos oficiales aplicables. Para cada operación se utiliza la posición del mes de entrega publicada al cierre de la concertación; las entregas de distintos meses se separan y la comparación se homogeneiza por calidad, lugar, modalidad de entrega, plazo, financiamiento y tributación. El FAS funciona como test de mercado y no como precio máximo: su superación activa un indicador de subsistencia de la asimetría, pero no constituye por sí sola una infracción al artículo 20, sin perjuicio de su valor probatorio.

El quinto umbral incorpora el acceso externo. No se considera acreditada la igualdad cuando las Empresas No Integradas que cumplen requisitos objetivos carecen de un mecanismo abierto, transparente y no discriminatorio para acceder, directa o colectivamente, a las exportaciones a la Unión Europea en condiciones equivalentes a las de los productores comprendidos en los compromisos aceptados por la Decisión de Ejecución (UE) 2019/245: precio mínimo, volumen disponible, certificación, documentación y criterios de asignación. La norma distingue acceso de resultado: la ausencia de una exportación efectiva no activa el umbral si la empresa podía participar y decidió no hacerlo, mientras una operación aislada no demuestra un canal abierto y permanente. El indicador se coordina con el deber de gestión del artículo 5° y evita que la apertura del mercado interno se complete mientras persiste una diferencia regulatoria relevante en el acceso al mercado externo.

RESPALDO EN DATOS

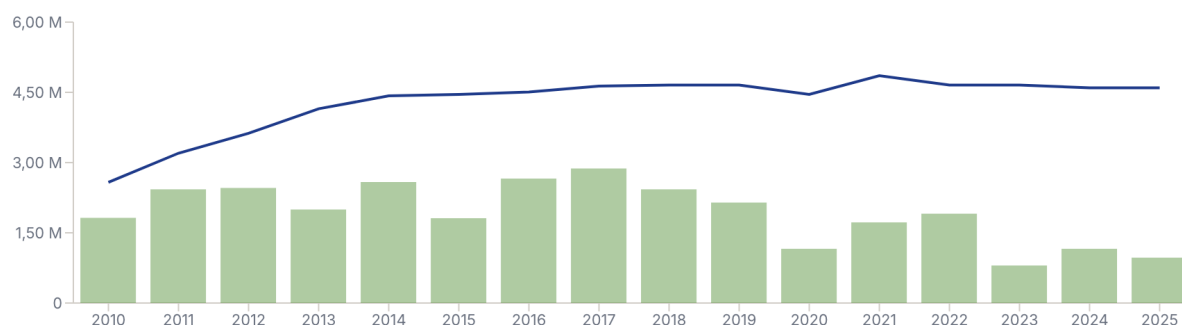
3 de 5 umbrales de prórroga se verificarían hoy	≈60% de las compras en un solo comprador (el umbral fija 50%)	43% utilización de capacidad de las elaboradoras pequeñas en 2023	Sin acceso de las No Integradas al cupo europeo (Decisión UE 2019/245)
---	---	---	--

La ineficacia de una evaluación sin consecuencia jurídica está probada por el antecedente directo: la Ley 27.640 ordenó garantizar una rentabilidad determinada y la Autoridad tardó más de tres años en dictar la metodología, para luego incumplirla durante dieciséis meses consecutivos, sin que ningún mecanismo legal revirtiera la demora ni el apartamiento.

Los umbrales, por su parte, no describen un escenario hipotético: medidos con los datos disponibles, al menos tres de los cinco se verificarían hoy. Un solo comprador concentra cerca del 60% de las compras, por encima del 50% que fija el segundo umbral. En el subconjunto de elaboradoras pequeñas, la utilización de capacidad fue del orden del 43% en 2023 -ventas por 42.900 toneladas sobre 100.000 de capacidad-, indicador coherente con el cuarto umbral. Y las Empresas No Integradas carecen de todo mecanismo de acceso a las exportaciones a la Unión Europea bajo la Decisión de Ejecución (UE) 2019/245, que hoy canaliza en exclusividad a las integradas: el quinto umbral. La prórroga automática no protege contra un riesgo eventual: reconoce una persistencia estructural que los datos actuales ya exhiben.

Capacidad instalada y producción nacional

toneladas por año - fuente: dashboard explorarg



Artículo 40 · Mezclas obligatorias y cupos de la transición

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

La tabla del texto base agrupaba en una misma fila biodiesel de empresas integradas, no integradas y coprocesamiento, mientras presentaba separadamente el máximo de coprocesamiento, y no contemplaba el crédito adicional de segunda generación ni un piso físico derivado de su utilización. La obligación no permitía distinguir con certeza qué parte del diez por ciento era producto físico, qué parte era componente biogénico y qué parte era crédito regulatorio, dificultando el cumplimiento, la fiscalización y la aplicación de sanciones conforme los artículos 18 y 19 de la Constitución.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La tabla separa el Segmento Competitivo de Empresas No Integradas del Segmento Competitivo Remanente y, dentro de este último, identifica el componente biogénico certificado, el crédito adicional generado por biodiesel de segunda generación y el biodiesel físico de primera generación. Cada columna suma el corte regulatorio total y muestra separadamente el volumen físico resultante. La rotulación identifica el origen y el canal de cada cómputo, evita presentar un crédito como producto y permite verificar la correspondencia entre los artículos 12, 14, 19, 38 y 41.

RESPALDO EN DATOS

2,8 Mt

de déficit sin sanción bajo la obligación agregada

3

conceptos que la tabla separa: físico, certificado y crédito

La agregación de conceptos heterogéneos en una obligación única ya produjo su efecto: durante la vigencia del régimen actual, la imposibilidad de distinguir con certeza qué se debía, quién lo debía y cómo se verificaba acompañó un déficit de mezcla de 2,8 millones de toneladas sin sanción. Una tabla que rotula por separado el volumen físico, el componente certificado y el crédito no es un refinamiento formal: es la condición para que el incumplimiento deje de ser indetectable por diseño.

UNIDAD	NATURALEZA	EFFECTO
Biodiésel físico	Producto entregado y mezclado	Integra físicamente el combustible
Componente biogénico certificado	Fracción renovable de coprocesamiento	Integra físicamente el combustible, aunque no sea separable
Crédito adicional 2G	Reconocimiento regulatorio asociado a un volumen ya entregado	Aumenta el cómputo, no los litros físicos

Artículo 41 · Pautas del Período de Transición

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

Tres reglas del texto base desarticulaban el sistema. El límite del catorce por ciento regía sólo dentro del segmento no integrado, dejando sin tope la participación en el segmento remanente y en los contratos a término. El coprocesamiento podía computar el elemento no fósil utilizado, fórmula incompatible con la exigencia de medir el componente biogénico. Y todo volumen faltante podía negociarse libremente, expresión que permitía reconstruir un canal bilateral fuera del Mercado Electrónico: el comprador podía no concretar la ronda, declarar un faltante y negociar luego de manera opaca.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Los límites del catorce por ciento por empresa y grupo se extienden a la totalidad del biodiesel destinado al mandato, cualquiera sea el segmento o la modalidad contractual. El coprocesamiento remite al componente biogénico certificado del artículo 19 y prohíbe computar la materia prima ingresada o el producto total. Los faltantes sólo pueden negociarse a través de las subastas y contratos regulados de los artículos 14 y 16. El sistema conserva libertad de oferta y contratación, pero elimina toda vía paralela capaz de eludir publicidad, límites, garantías o control de concentración.

RESPALDO EN DATOS

>340.000 t acumuladas por grupos vía plantas "independientes" de 50.000	≈60% de las compras concentradas en el comprador dominante	2,8 Mt acumuladas de faltante: bajo el régimen vigente fue la regla
---	---	--

Los dos vacíos que la modificación cierra tienen historia. El límite aplicado por sociedad y no por grupo fue eludido mediante fragmentación societaria documentada, con grupos que acumularon más de 340.000 toneladas mediante plantas formalmente independientes de 50.000. Y el volumen faltante libremente negociable no es una categoría residual: bajo el régimen vigente el faltante fue la regla -2,8 millones de toneladas acumuladas-, de modo que una vía bilateral y opaca para negociarlo canalizaría la porción principal del mercado hacia el comprador que concentra cerca del 60% de las compras. Extender los límites a la unidad económica real y canalizar todo volumen por los mecanismos públicos responde a conductas registradas, no a conjeturas.

Artículo 42 · Derogación de la Ley 27.640

NORMAS QUE VIOLA EL PROYECTO OFICIAL

El texto base derogaba la Ley 27.640 y toda su reglamentación al día siguiente de la publicación, aunque el sistema sustituto requiere seleccionar un operador, constituir el Mercado Electrónico, aprobar metodologías, garantías, reglas de adjudicación y protocolos de certificación. La desaparición inmediata de registros, asignaciones, precios, habilitaciones y contratos antes de que el nuevo régimen pudiera operar creaba un intervalo sin mecanismo de abastecimiento, afectaba situaciones jurídicas en curso y comprometía la seguridad energética, el artículo 17 de la Constitución y el artículo 7° del Código Civil y Comercial.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La derogación difiere sus efectos hasta que la Autoridad declare operativos el Mercado Electrónico, los registros, las metodologías, las garantías, los procedimientos de adjudicación y los mecanismos de certificación y fiscalización, con un límite de doce meses. Durante el intervalo, el régimen anterior continúa aplicándose en cuanto sea compatible y las inscripciones, habilitaciones, contratos, asignaciones y actos conservan sus efectos hasta su vencimiento, sustitución o adecuación. La sucesión normativa se produce sin vacío operativo ni afectación automática de situaciones en ejecución.

RESPALDO EN DATOS

1 día

después de publicada, el texto base derogaba todo el régimen anterior

3 años, 3 meses y 27 días

demoró la única metodología ordenada por la Ley 27.640

Derogación inmediata

al día siguiente de la publicación



Régimen sustituto inexistente

mercado, registros, metodologías y garantías por constituirse



Vacío de abastecimiento

la duración real del intervalo está documentada

El plazo que insume montar un régimen sustituto no es una incógnita: la única metodología de precios ordenada por la Ley 27.640 demoró tres años, tres meses y veintisiete días en dictarse. Pretender que el Mercado Electrónico, los registros, las metodologías, las garantías y los protocolos de certificación estén operativos al día siguiente de la publicación contradice toda la experiencia administrativa del sector. La derogación diferida con continuidad transitoria no retrasa la reforma: impide que el intervalo entre dos regímenes - cuya duración real está documentada- se transforme en un vacío de abastecimiento.

EFFECTO INMEDIATO DEL TEXTO BASE	REQUISITOS QUE AÚN DEBEN EXISTIR
Derogación de la Ley 27.640 y su reglamentación	Operador independiente seleccionado
Entrada en vigencia al día siguiente	Mercado Electrónico operativo y sujetos registrados
Obligaciones nuevas exigibles	Metodologías, garantías, rondas, certificaciones y fiscalización implementadas